



MUNICIPIO MANEIRO

DEPÓSITO LEGAL
N° DD 00198807 NE. 27

NÚMERO: 1240
AÑO: MMXX
MES: XII
ISSN N° 1317-33-08

GACETA

**"MORAL Y LUCES
SON NUESTRAS
PRIMERAS
NECESIDADES"**

SIMÓN BOLÍVAR

MUNICIPAL

PAMPATAR, 22 DE DICIEMBRE DE 2020 - EDICIÓN EXTRAORDINARIA

SUMARIO:

Resolución N° 104. Decretar la Ordenanza de Creación del Instituto Autónomo de Deporte del Municipio Maneiro (IADM).

"LAS ORDENANZAS, ACUERDOS, REGLAMENTOS, DECRETOS, RESOLUCIONES Y TODOS AQUELLOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS O QUE SE EXPIDIERAN POR CUALQUIER AUTORIDAD DEL MUNICIPIO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, TENDRÁN AUTENTICIDAD Y VIGOR DESDE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL". LAS AUTORIDADES DEL PODER PÚBLICO Y LOS PARTICULARES EN GENERAL, QUEDAN OBLIGADOS A SU OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO.-

ARTÍCULO 7° DE LA ORDENANZA SOBRE GACETA MUNICIPAL

PAMPATAR - ESTADO NUEVA ESPARTA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO NUEVA ESPARTA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO MANEIRO



GACETA MUNICIPAL Nro.
1240

NOTA DEL EDITOR

La presente publicación de la Gaceta Municipal del Municipio Autónomo Maneiro del Estado Nueva Esparta, en su entrega, consta de doce (12) ejemplares. De estos ejemplares, seis (6) serán remitidos al Departamento de Depósito Legal del Instituto Autónomo Nacional de Bibliotecas Públicas, para su respectivo registro y almacenamiento. De los otros seis (6) restantes, dos (2) ejemplares reposarán en los archivos del Despacho de esta Alcaldía, dos (2) se remitirán para su archivo a la Secretaria de la Cámara Municipal y los otros dos (2) se remitirán para su archivo a la Oficina de Sindicatura Municipal.


Gilberto Rojas
Presidente del Concejo Municipal



RESOLUCIÓN N° 104

MOREL DAVID RODRIGUEZ SALCEDO, Alcalde Electo del Municipio Manuel Plácido Maneiro del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, cualidad que se desprende según Credencial expedida por la Junta Municipal Electoral en fecha 10 de diciembre de 2017, según Acta N° 16, debidamente Juramentado ante el Concejo Municipal Maneiro, en fecha 15 de diciembre de 2017, Publicada en Gaceta Municipal N° 778, de fecha 15 de diciembre de 2017, Edición Ordinaria. En uso de las atribuciones legales que me confiere el artículo 88, numerales 1, 3 y 12 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

CONSIDERANDO:

Que el Concejo Municipal del Municipio, en Sesión Extraordinaria N° 89 de fecha 22 de diciembre de 2020, aprobó LA ORDENANZA DE CREACION DEL INSTITUTO AUTONOMO DE DEPORTE DEL MUNICIPIO MANEIRO (IADM)

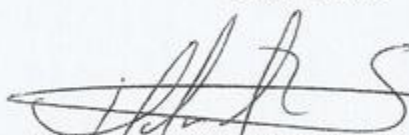
RESUELVO:

Artículo 1.- LA ORDENANZA DE CREACION DEL INSTITUTO AUTONOMO DE DEPORTE DEL MUNICIPIO MANEIRO (IADM) promulgar su ejecutoriedad y ordenar su publicación.

Artículo 2.- Comuníquese y Publíquese

Dado, Firmado, Sellado en el Despacho del Alcalde del Municipio Maneiro, en Pampatar a los veintidós (22) días del mes de diciembre del 2020. Años 210 de la Independencia y 161 de la Federación.

CUMPLASE


MOREL DAVID RODRÍGUEZ SALCEDO
Alcalde del Municipio Manuel Plácido Maneiro
Según Acta N° 16 de fecha 15/12/2017
Gaceta Municipal N° 778





REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA
MUNICIPIO MANUEL PLÁCIDO MANEIRO
CONCEJO MUNICIPAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra en el derecho que tienen todas las personas al deporte y a la recreación como actividades que benefician la calidad de vida individual y colectiva, donde el Estado debe asumir esta actividad como política de educación y salud pública garantizando los recursos para su desarrollo, promoviendo la educación física y el deporte como un objetivo fundamental en la formación integral de la niñez y adolescencia. Asegurando la atención integral de los y las deportistas sin discriminación alguna, así como el apoyo al deporte de alta competencia y la evaluación y regulación de las entidades deportivas del sector público y del privado, de conformidad con la ley.

En ese mismo sentido, la propia Constitución Nacional en el artículo 178, numeral 5, establece las competencias del municipio, constituyendo la promoción de la participación y el mejoramiento en general de las condiciones de vida de la comunidad en las **áreas de actividades e instalaciones culturales y deportivas**.

En ejecución directa a la Carta Magna, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, determina las competencias propias del municipio, estableciendo en su artículo 56 numeral 2; literal "e", el desarrollo de las actividades e instalaciones culturales y deportivas.

Dentro del marco regulatorio que el Texto Fundamental le atribuye al Poder Público Nacional para legislar en materia deportiva, éste dictó la **Ley Orgánica de Deporte, Actividad física y Educación Física**, debidamente

publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 39.741, en fecha 23 de agosto de 2011, la cual tiene por objeto establecer las bases para la educación física, regular la promoción, organización y administración del deporte y la actividad física como servicios públicos, por constituir derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas y un deber social del Estado, así como su gestión como actividad económica con fines sociales.

Igualmente esa misma Ley Orgánica establece, que los órganos y entes de la administración pública nacional, estatal y municipal con competencia en materia de deporte, actividad física y educación física, facilitarán la participación popular en la gestión pública, estimularán la contraloría social de éstas y a su vez establecerán la corresponsabilidad que tienen estos mismos órganos en trabajar en cuanto a la materia deportiva se refiere, de forma mancomunada en la administración, mantenimiento y dotación de las instalaciones deportivas y en las políticas públicas de fomento y masificación de la actividad física, educación física, el deporte, así como el alto rendimiento deportivo.

Con base a las consideraciones y motivaciones de origen constitucional y legal aquí expuestas, resulta imperativo para el municipio Manuel Plácido Manero, la asunción y ejercicio de dicha competencia, la cual le corresponde desempeñar al ciudadano Alcalde en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en sus artículos 56, numeral 2, literal e), 64 en concordancia con los artículos 69, 72 y 88 numeral 12, **eligiendo el modo de gestión que considere más conveniente** para el gobierno y administración de sus competencias, siendo una de ellas la creación de un ente descentralizado bajo la forma de Instituto Autónomo, cuya iniciativa está reservada de forma exclusiva a su investidura y se desarrolla de conformidad con los principios y normas que contempla la Ley Orgánica de Administración Pública, para la formación de esos entes.

Es por ello, que el Jefe del Ejecutivo Municipal, presenta ante esta Cámara Legislativa la Ordenanza de Creación del **INSTITUTO AUTÓNOMO DE DEPORTE DEL MUNICIPIO MANEIRO**, el cual tendrá por objetivo, establecer la normativa legal que reglamentará la creación, estructura, funcionamiento y operatividad de este ente descentralizado.

En atención a lo *up supra* expuesto, este Concejo Municipal en uso de las atribuciones que la Ley Orgánica del Poder Público le confiere, somete a la consideración, discusión, sanción y aprobación de sus miembros, la **"Ordenanza de Creación del Instituto Autónomo de Deporte del Municipio Maneiro"**, desarrollada en treinta y cuatro (34) artículos con la estructura siguiente:

-Título I. Del Instituto Autónomo de Deporte del Municipio Maneiro. Capítulo I. De la creación del Instituto, órgano de adscripción, objeto y patrimonio. Capítulo II. De Las Atribuciones del Instituto Autónomo de Deporte del Municipio Maneiro (IADM). Capítulo III. De la Estructura del Instituto, Dirección y Administración.

-Título II. Del Patrimonio y de los Reglamentos de Control del Instituto Autónomo de Deporte del Municipio Maneiro. Capítulo I. Del Régimen Patrimonial del Instituto. Capítulo II. Del Ejercicio Económico, de la Contabilidad y los Estados Financieros. Sección I. Del Control de Gestión del Instituto Autónomo de Deporte del Municipio Maneiro (IADM).

- Título III. Capítulo I. Del Régimen Disciplinario y Sanciones del Instituto Autónomo de Deporte del Municipio Maneiro (IADM).

-Título IV. Capítulo I. De las Instalaciones Deportivas.

-Título V. Capítulo I. Del Régimen Legal.

-Título VI. Disposiciones Transitorias y Finales



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA
MUNICIPIO MANEIRO**

**EL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO MANEIRO DEL ESTADO
BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA, en uso de las atribuciones que le
confieren los artículos 54, numeral 1, 56 numeral 2, literal "e", 69, 72, y 95
numeral 1 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, sanciona la
siguiente:**

**"ORDENANZA DE CREACIÓN DEL INSTITUTO AUTÓNOMO
DE DEPORTE DEL MUNICIPIO MANEIRO"**

**Título I
DEL INSTITUTO AUTÓNOMO DE DEPORTE DEL MUNICIPIO MANEIRO
Capítulo I
DE LA CREACIÓN DEL INSTITUTO, ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN, OBJETO Y
PATRIMONIO.**

Artículo 1.- Se crea el Instituto Autónomo de Deporte del Municipio Maneiro (IADM), ente de carácter público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente del fisco municipal, cuya competencia, organización y funcionamiento, se regirá por la presente ordenanza y sus reglamentos.

Artículo 2.- El Instituto Autónomo de Deporte del Municipio Maneiro (IADM), estará adscrito a la Dirección de Educación del municipio Maneiro, quien ejercerá el control de tutela de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Administración Pública.

Artículo 3.- El domicilio del Instituto tendrá su sede en la ciudad de Pampatar, municipio Manuel Plácido Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta. No obstante, el Alcalde o Alcaldesa, podrá determinar por decreto el cambio de la sede del Instituto, para el desarrollo y bienestar de la colectividad maneirense.

Artículo 4.- El Instituto Autónomo de Deporte del Municipio Maneiro (IADM), tendrá como objeto la coordinación, organización, dirección, ejecución, supervisión, administración, planificación, promoción, protección y fomento del desarrollo deportivo, la actividad física y la educación física, así como la ejecución de políticas de carácter obligatorio para la salud; la construcción, dotación, mantenimiento de la infraestructura deportiva en la jurisdicción del Municipio Maneiro. Igualmente será el instrumento legal de políticas que conduzcan a la masificación, diversificación sistemática del deporte y la participación ciudadana de los habitantes del municipio Maneiro y además constituye el órgano ejecutivo y administrativo de las actividades que se diseñen y desarrollen en materia deportiva, recreativa, de educación física y para la salud que adopte el Municipio, en las áreas de educación, salud, asuntos sociales, laborales, construcción y mantenimiento de infraestructura deportiva.

Artículo 5.- El patrimonio del Instituto Autónomo de Deporte del Municipio Maneiro (IADM), estará integrado por:

1. Los aportes anuales que le sean asignados en la Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos del municipio Manuel Plácido Maneiro para el ejercicio fiscal correspondiente.
2. Los aportes que puedan destinarse por la vía de créditos adicionales, otorgados por el Ejecutivo Municipal de Maneiro, previo cumplimiento del procedimiento correspondiente.
3. Las donaciones, legados, contribuciones y aportes que pudieren corresponderle por cualquier índole, y los que personas naturales o jurídicas públicas o privadas, nacionales o estatales hagan al Instituto.
4. Los aportes o asignaciones que pueda otorgarle el Instituto de Deporte del estado Bolivariano de Nueva Esparta o el Instituto Nacional de Deportes.
5. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título.
6. Los ingresos provenientes de la administración de los bienes y servicios que le son propios.

7. Los bienes que el Ejecutivo Municipal le adscriba, adjudique o transfiera de conformidad con los procedimientos previstos en la ley que regula la materia.
8. Cualquier otro ingreso permitido por esta Ordenanza, Ley nacional y/o estatal.

Artículo 6.- El Instituto Autónomo de Deporte del Municipio Maneiro (IADM), podrá permitir el uso de las instalaciones deportivas bajo su administración, a los órganos o entidades deportivas profesionales de carácter privado, a través de acuerdos o convenios, en los cuales se determinará el porcentaje que sobre las ganancias le correspondan a este ente. El uso de las instalaciones deportivas deberá acordarse de manera gratuita cuando la actividad sea de carácter beneficio sin fines de lucro o de exhibición.

Artículo 7.- Se declara de utilidad pública e interés social el fomento, la promoción, el desarrollo y la práctica del deporte, así como la construcción, dotación, mantenimiento y protección de la infraestructura deportiva a nivel municipal.

Artículo 8. El Instituto Autónomo de Deporte del Municipio Maneiro (IADM), velará para que se garantice el derecho que tienen todas las personas a la educación física, a la práctica de actividades físicas y a desarrollarse en el deporte de su preferencia, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes deportivas y capacidades físicas, sin menoscabo del debido resguardo de la moral y el orden público.

Capítulo II

DE LAS ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO AUTÓNOMO DE DEPORTE DEL MUNICIPIO MANEIRO (IADM).

Artículo 9.- Son atribuciones del Instituto Autónomo de Deporte del Municipio Maneiro (IADM), las siguientes:

1. Dirigir, coordinar, supervisar, evaluar, intervenir y controlar las actividades deportivas que se cumplen en el municipio, de conformidad con los lineamientos previstos en la Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física y su Reglamento, demás normas y ordenanzas vinculantes.

2. Ejercer control oficial de los entes o entidades deportivas del sector público y privado del municipio, en los asuntos del deporte y la actividad deportiva en general, llevada a cabo por estos, tomar las decisiones especiales que convenga adoptar en esta materia, las cuales tendrán carácter vinculante.
3. Garantizar la incorporación y masificación del deporte, la actividad física y educación física, la recreación y para la salud, a través de los planes estratégicos del deporte municipal conforme al ordenamiento jurídico vigente.
4. Proponer, autorizar y evaluar, programas de educación, formación e investigación en el área de la educación física, las ciencias y tecnología, aplicada al deporte.
5. Proponer e impulsar políticas, planes y programas de estudios, a fin de formar entrenadores, monitores, y dirigentes deportivos y elevar su especialización a un nivel de educación tecnológico y superior.
6. Coadyuvar al fomento de las disciplinas deportivas practicadas actualmente en el municipio y estimular el desarrollo de otras nuevas.
7. Autorizar la representación oficial del municipio en competencias municipales, estatales y nacionales, fijando las pautas o lineamientos en sus relaciones a este nivel y colaborar con el instituto regional de deportes, en todo aquello que involucre organización deportiva.
8. Autorizar la utilización del logo de la Institución con el nombre de la Alcaldía de Maneiro y los uniformes deportivos oficiales, sin exclusividad a aquellas entidades u organizaciones deportivas y atletas que, representen al Municipio.
9. Exigir a las organizaciones deportivas que aspiren recibir apoyo económico, técnico y humano del Instituto, los planes y programas deportivos que desarrollarán.
10. Supervisar, evaluar y controlar las actividades deportivas y profesionales que se desarrollen en el municipio.
11. Reconocer y llevar el registro de los órganos y entes deportivos del sector privado en el municipio.
12. Autorizar la inscripción y consecuente reconocimiento de las Organizaciones Deportivas, su Junta Directiva y Consejo de Honor en el libro de registro que a tal efecto se lleve en el Instituto, así como establecer los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento al mérito deportivo de los atletas, deportistas, glorias deportivas, así como a las personas naturales

y jurídicas que se dediquen al apoyo de la actividad deportiva y educación física en el municipio.

13. Otorgar becas en el área deportiva y de educación física, a estudiantes con un rendimiento académico distinguido, de conformidad con los planes, programas y disponibilidad presupuestaria con que cuente el Instituto.

14. Autorizar, en nombre y representación del municipio, las solicitudes de las ligas u organizaciones de sede para competencias estatales a realizarse en el municipio.

15. Impulsar la mayor expansión de la práctica masiva del deporte.

16. Velar por la conservación y mantenimiento de las infraestructuras e instalaciones deportivas del municipio, así como llevar y mantener actualizado el inventario de instalaciones deportivas del municipio.

17. Garantizar el cumplimiento de las normas técnicas y deontológicas de las disciplinas deportivas.

18. Brindar todo el apoyo a las selecciones deportivas municipales.

19. Hacer cumplir y velar, para que todas las instalaciones que se construyan o se acondicionen en el municipio, cumplan con las disposiciones técnicas y medidas reglamentarias, exigidas para la práctica de cada disciplina.

20. Incorporar al sector estudiantil a la práctica deportiva, como pilar fundamental del deporte nacional.

21. Vigilar para que, durante la preparación y realización de actividades deportivas de los niños, niñas y adolescentes, en todas las instalaciones se prohíba el expendio, promoción publicitaria y consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos y de cualquier otro producto que a juicio del Ministerio con competencia en la salud, así como la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, consideren perjudicial para este sector.

22. Establecer relaciones con las comunidades y sociedad civil organizada que se dediquen a la realización de actividades vinculadas a la promoción y desarrollo del deporte, la actividad física y la educación física, a los fines de concretar acuerdos de cooperación con estos para estimular la participación ciudadana en beneficio del colectivo deportivo.

23. Cualquier otra atribución legal o reglamentaria que contribuya a la consecución de los fines y objetivos de esta Ordenanza.

Capítulo III

DE LA ESTRUCTURA DEL INSTITUTO, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

Artículo 10.- La estructura organizacional del Instituto Autónomo de Deporte del Municipio Maneiro (IADM), estará constituida de la manera siguiente:

-**Una Junta Directiva conformada por un Presidente y cuatro (4) Directores.**

-**Oficina de Administración**, estará a cargo de un Jefe o Jefa, con experiencia mínima de dos (2) años en la materia y en la administración pública, graduado en Instituto de Educación Superior Universitario o Universidad, en cualesquiera de las especialidades de contabilidad, administración, economía o carrera similar. Esta Jefatura estará integrada por las áreas de contabilidad, tesorería, bienes, compras, talento y desarrollo humano y contará con el personal mínimo indispensable para su funcionamiento.

-**Oficina de Planificación y Presupuesto**, estará a cargo de un Jefe o Jefa, con experiencia mínima de dos (2) años en la materia y en la administración pública, graduado en Instituto de Educación Superior Universitario o Universidad, en cualesquiera de las especialidades de contabilidad, administración, economía o carrera similar. Estará conformada por las áreas de presupuesto, planificación, control y seguimiento de planes, metas y objetivos y contará con el personal mínimo indispensable para su funcionamiento.

-**Oficina de Planificación Deportiva**, estará a cargo de un Jefe o Jefa, que tendrá a su cargo tres (3) Coordinadores: **Coordinador de Deporte Escolar**, **Coordinador de Deporte Asociativo** y un **Coordinador de Deporte para Todos**, todos incluyendo al Jefe de la Oficina, deberán ser profesionales universitarios en el área deportiva, actividad física y educación física, o contar con una experiencia mínima de tres (3) años en dichas materias.

- **Consultoría Jurídica**, estará a cargo de Consultor Jurídico, deberá ser abogado graduado en Universidad, con experiencia mínima de dos (2) años.

- **Oficina de Auditoria Interna**, estará a cargo de un Auditor Interno, graduado en Instituto de Educación Superior Universitario o Universidad, en cualesquiera de las especialidades de contabilidad, administración, economía, derecho o carrera similar, con experiencia mínima de cinco (5) años en materia de control fiscal.

Parágrafo único: El Reglamento Interno que al efecto apruebe la Junta Directiva, establecerá las atribuciones y funcionamiento de las Oficinas, Coordinaciones y demás dependencias administrativas que conforman la estructura organizativa del Instituto, pudiendo reformar la actual estructura

organizativa, siempre y cuando cuente con la debida disponibilidad presupuestaria y financiera, para el caso de crear nuevas dependencias administrativas.

Artículo 11.- La Dirección y Administración del Instituto Autónomo de Deporte del Municipio Maneiro (IADM), está a cargo de una **Junta Directiva**, quien será la máxima autoridad del ente, conformada por **cinco (5)** miembros designados así: Un (1) Presidente y cuatro (4) Directores Principales, cada uno con sus respectivos suplentes, nombrados así: El Presidente y dos (2) Directores designados por el Alcalde o Alcaldesa, un (1) Director por el Concejo Municipal de Maneiro, un (1) Director por los Clubes o Asociaciones Deportivas registrados en el municipio Maneiro.

Artículo 12.- Los miembros de la Junta Directiva deberán ser venezolanos, mayores de edad, no estar sujetos a inhabilitación política ni interdicción civil y no deben tener lazos de parentesco con el Alcalde o Alcaldesa, con el Contralor o Contralora Municipal, ni con el Síndico Procurador Municipal, ni entre ellos dentro del cuarto grado de consanguinidad ni en segundo de afinidad.

Los cargos de Presidente, Directores y sus respectivos suplentes, serán de libre nombramiento y remoción del Alcalde o Alcaldesa, de la Cámara Municipal respectivamente, y el Director designado por los Clubes o Asociaciones Deportivas, estará en su cargo hasta ser removido por dicha organización. No obstante, si algunos de los Directores nombrados por el Concejo Municipal o por los Clubes o Asociaciones Deportivas, no llegare a cumplir con las funciones previstas en esta Ordenanza, el Presidente del Instituto solicitará de forma expresa y motivada la remoción y sustitución de estos por otros funcionarios.

Parágrafo primero: El Presidente y los Directivos designados, deberán ser todos mayores de edad, venezolanos, gozar de reconocida honorabilidad, conocimiento y experiencia en materia deportiva, de la actividad física y de educación física. El Presidente, deberá ser egresado de un Instituto de Educación Superior o Universidad en la Especialidad de Educación Física y Deportes o en su defecto contar con una experiencia mínima de ocho (8) años en la materia.

Parágrafo segundo. - Los emolumentos de los Directores de la Junta Directiva del Instituto, serán fijados por sistema de dietas que deberá ser aprobado por la Junta Directiva, previa autorización del Alcalde de conformidad con lo establecido en la normativa que rige la materia.

Artículo 13.- Las faltas temporales de cualquiera de los miembros de la Junta Directiva serán cubiertas por el suplente respectivo. Las faltas absolutas del Presidente serán suplidas por el funcionario que a tal efecto designe el Alcalde o Alcaldesa.

Parágrafo único: En caso de remoción de uno o de todos los miembros de la Junta Directiva, no será necesario sustanciar las causas que la justifican, dado la naturaleza jurídica de sus cargos.

Artículo 14.- Los miembros de la Junta Directiva no podrán celebrar válidamente contrato o negocio alguno con el Instituto Autónomo de Deporte del Municipio Maneiro (IADM) ni por si, ni por interpuesta persona, ni en representación de otro u otra, salvo las excepciones de Ley.

Artículo 15.- La Junta Directiva efectuará una sesión ordinaria una (01) vez al mes, en el día y hora que se acuerde y sesionará en forma extraordinaria tantas veces como lo exija el interés del Instituto, previa convocatoria con tres (3) días continuos de anticipación, por parte del Presidente por iniciativa propia o por requerimiento de por lo menos dos (02) de sus Directores. Para la validez de sus decisiones se requiere la asistencia por lo menos de tres (03) de sus miembros, uno de los cuales deberá ser el Presidente. Las decisiones de la Junta Directiva, se tomarán en todos los casos con el voto favorable de por lo menos tres (3) de sus miembros presentes en cada reunión.

Artículo 16.- De cada reunión de Junta Directiva, se levantará acta en la cual se detalle las materias, acuerdos y decisiones tomadas por la misma. Se llevará la respectiva enumeración y fechas de emisión de las mismas, deberán estar firmadas por los presentes, serán archivadas en el Libro de Actas de la Junta Directiva del Instituto. Para la transcripción de las mismas, la Junta Directiva designará un Secretario temporal, que será un funcionario o empleado del Instituto.

Artículo 17.- Son atribuciones de la Junta Directiva:

1. Diseñar las políticas, planes y proyectos necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Instituto.
2. Discutir y Aprobar el proyecto de presupuesto anual presentado por el Presidente del Instituto de acuerdo a la política presupuestaria, que fije el Ejecutivo Municipal a través de la Dirección de Planificación y Presupuesto y posteriormente someterlo a la consideración y aprobación del Alcalde.
3. Autorizar al Presidente del Instituto para nombrar apoderados judiciales, quienes ejercerán la representación judicial y extrajudicial del Instituto. Sin embargo, los apoderados no podrán convenir en las demandas, celebrar transacciones y desistir de las acciones y recursos, sin la autorización expresa de la Junta Directiva.
4. Velar por el cumplimiento de los planes del Instituto.
5. Autorizar al Presidente o Presidenta para la adquisición de todos los insumos necesarios para el mejor desempeño del Instituto, previo cumplimiento de los requisitos que exigen las leyes y ordenanzas en materia presupuestaria y financiera.
6. Aprobar las normas relativas a la administración del Instituto.
7. Autorizar al Presidente del Instituto para que celebre contratos, convenios y acuerdos con personas públicas, privadas, previo el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, demás leyes y ordenanzas vinculantes.
8. Coadyuvar al fomento de los deportes practicados actualmente en el municipio y estimular el desarrollo de otros nuevos.
9. Otorgar licencia a sus miembros para separarse temporalmente de su cargo.
10. Autorizar la representación oficial del municipio Maneiro en cualquier tipo de competencias deportivas.
11. Autorizar la inscripción de las asociaciones deportivas y clubes deportivos en el registro que a tal efecto lleve el Instituto.
12. Revisar, discutir y aprobar los proyectos de Reglamentos de Funcionamiento y Organización, Estatutos y Manuales del Instituto, relacionados con la Descripción de Cargos, Normas, Procedimientos Administrativos y Contables y demás instrumentos de control interno que sean exigidos por las leyes y ordenanzas.
13. Aprobar o negar los traslados de partidas y modificaciones presupuestarias, presentadas por el Presidente.
14. Administrar los recursos y bienes que les sean asignados por cualquier concepto por instituciones tanto públicas como privadas, conforme a las

disposiciones y normas aplicables, para salvaguarda del patrimonio público, a los fines de la mayor transparencia.

15. Discutir, aprobar o negar los puntos de cuenta presentados en el Directorio.

16. Discutir, revisar y aprobar el Plan Municipal del Deporte y Plan Operativo Anual (POA) como parte del plan de gestión local, a los fines de someterlo a la aprobación del Alcalde o Alcaldesa, antes del 31 de octubre de cada año, de conformidad con las leyes y ordenanzas que rigen la materia.

17. Revisar y aprobar el Informe de Gestión Anual del Instituto, presentado por el Presidente que será entregado para la Memoria y Cuenta del Alcalde o Alcaldesa.

18. Ejercer la fiscalización y vigilancia de los bienes e inversiones del Instituto.

19. Rendir cuenta de la ejecución presupuestaria y financiera de los ingresos y gastos del Instituto, de forma trimestral ante la Dirección de Planificación y Presupuesto de la Alcaldía del municipio Maneiro.

Parágrafo único: Todo acto aprobado de la Junta Directiva que implique la emisión de proyectos de instrumentos jurídicos de carácter general, tales como: Ordenanzas de Reforma del Instituto, Reglamentos, Resoluciones, previo a su entrada en vigencia, deberán ser sometidos a la consulta de la Sindicatura Municipal.

Artículo 18.- El Presidente o Presidenta y los demás miembros que conforman la Junta Directiva, no podrán devengar sueldos, emolumentos, viáticos y gastos de representación, superiores a los que la Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos del municipio Maneiro, haya asignado a los funcionarios o empleados de igual jerarquía y nivel adscritos a la Alcaldía de Maneiro.

Parágrafo único: La asignación de sueldos y salarios, para los empleados, contratados y obreros del Instituto, se hará conforme al sistema de clasificación y remuneración de cargos que rijan para el municipio Maneiro.

Artículo 19.- Los miembros de la Junta Directiva, tendrán el deber y la obligación de inhibirse para conocer o deliberar asuntos en los cuales tuviesen intereses directos, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Poder Público

Municipal, Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y demás leyes y ordenanzas vinculantes en la materia.

Artículo 20.- Son atribuciones del Presidente del Instituto Autónomo de Deportes del Municipio Maneiro (IADM):

1. Dirigir, coordinar, promover y supervisar las actividades deportivas y recreacionales que se desarrollen en el municipio, pudiendo solicitar la cooperación de las organizaciones estudiantiles, entidades deportivas, juntas parroquiales y otras organizaciones comunitarias de participación ciudadana.
2. Ejercer la representación legal del Instituto ante las autoridades nacionales, estatales y municipales, así como ante organismos privados y públicos, e instancias internacionales.
3. Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva.
4. Ejecutar las decisiones de la Junta Directiva.
5. Orientar, dirigir, coordinar, supervisar, controlar y evaluar las actividades y competencias del Instituto.
6. Elaborar y formular el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto y presentarlo para la aprobación del Junta Directiva del Instituto y del Alcalde o Alcaldesa, de conformidad con las leyes y ordenanzas que regulan la materia.
7. Presentar oportunamente el Informe de Gestión Anual del Instituto para la Memoria y Cuenta del Alcalde o Alcaldesa, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, demás leyes y ordenanzas.
8. Ejecutar el presupuesto del Instituto.
9. Dirigir y controlar la política de talento humano de la institución de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable.
10. Nombrar, ascender, remover, retirar, jubilar y pensionar el personal del Instituto e informar de ello a la Junta Directiva de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable a la materia.
11. Propiciar la articulación para el trabajo coordinado entre Instituciones nacionales, estatales, municipales y demás organizaciones públicas o privadas y comunidades organizadas, a fines de unificar criterios en la

ejecución conjunta de actividades, planes y proyectos en materia deportiva, de actividad física y educación física.

12. Celebrar convenios y contratos para el mejor desarrollo de los objetivos del instituto; previa aprobación de la Junta Directiva.

13. Gestionar la obtención de recursos financieros para garantizar el cumplimiento de las metas, objetivos y funcionamiento del Instituto.

14. Abrir y movilizar en forma conjunta con el Jefe de la Oficina de Administración cuentas bancarias, firmar órdenes de pagos, de servicios, de compras y demás instrumentos de compromiso financiero y cambiarios.

15. Cerrar o cancelar cuentas bancarias y otros instrumentos bancarios, de forma conjunta con el Jefe de la Oficina de Administración del Instituto.

16. Ejercer la representación judicial y extrajudicial del Instituto, pudiendo otorgar poderes judiciales a estos fines, previa autorización de la Junta Directiva.

17. Representar al Instituto en actos oficiales o eventos privados, tanto en el territorio nacional como fuera de él.

18. Velar porque se ejecuten los programas y actividades aprobadas por la Junta Directiva.

19.- Aceptar, previa aprobación de la Junta Directiva, las donaciones y legados que le puedan hacer al Instituto.

20. Elaborar y presentar para la consideración y aprobación de la Junta Directiva, los Planes Municipales de Deporte, Plan Operativo Anual, los proyectos de Reglamentos de Funcionamiento y Organización, Estatutos y Manuales del Instituto, relacionados con la Descripción de Cargos, Normas, Procedimientos Administrativos y Contables y demás instrumentos de control interno que sean exigidos por las leyes y ordenanzas.

21. Elaborar y aprobar los calendarios de competencias oficiales de las Entidades Deportivas Municipales, así como la celebración de espectáculos deportivos locales.

22. Aprobar y coordinar con la Dirección de Educación del Municipio, el calendario de las competencias escolares e institutos públicos y privados.

23. Cumplir y hacer cumplir esta Ordenanza y demás instrumentos legales que sean aplicables.

24. Todas las demás que les confiere las leyes de la materia.

Título II

DEL PATRIMONIO Y DE LOS REGLAMENTOS DE CONTROL DEL INSTITUTO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL MUNICIPIO MANEIRO

Capítulo I

DEL REGIMEN PATRIMONIAL DEL INSTITUTO

Artículo 21.- El patrimonio del Instituto Autónomo de Deportes del Municipio Maneiro (IADM) estará integrado por los siguientes bienes:

1. Los aportes establecidos anualmente en la Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Municipio Maneiro y los aportes que puedan destinarse por la vía de créditos adicionales.
2. Los que se incorporen o adquieran por aportes de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o estatales.
3. Los aportes o asignaciones que pueda otorgarle el Instituto de deportes del Estado Nueva Esparta o el Instituto Nacional de Deportes.
4. Los aportes y demás asignaciones que en bienes muebles e inmuebles le transfieran la República, el estado y el municipio Maneiro.
5. Los bienes que se incorporen por cualquier título.
6. Los ingresos provenientes de la administración de los bienes y prestación de que le son propios.
7. Las donaciones y cualquier otro ingreso lícito.
8. Cualquier otro ingreso permitido por esta ordenanza.

Capítulo II

DEL EJERCICIO ECONÓMICO, DE LA CONTABILIDAD Y LOS ESTADOS FINANCIEROS

Artículo 22.- El ejercicio económico del Instituto Autónomo de Deportes del Municipio Maneiro (IADM) se iniciará el primero (01) de enero de cada año y terminará el treinta y uno (31) de diciembre del mismo año.

Artículo 23.- El Instituto Autónomo de Deportes del Municipio Maneiro (IADM) elaborará su sistema contabilidad de conformidad con las leyes y ordenanzas que rigen la materia.

Artículo 24.- El Instituto Autónomo de Deportes del Municipio Maneiro (IADM) deberá presentar a solicitud de la Contraloría Municipal dentro de los plazos que ésta fije, los balances y demás estados financieros, así como cualquier información contable, financiera, administrativa y patrimonial, incluyendo la conciliación y análisis de cuentas, enmarcadas dentro de las normas de control fiscal.

Sección I

DEL CONTROL DE GESTIÓN DEL INSTITUTO AUTÓNOMO DE DEPORTE DEL MUNICIPIO MANEIRO (IADM)

Artículo 25.- El Instituto Autónomo de Deportes del Municipio Maneiro (IADM) está sujeto al control externo por parte de la Contraloría Municipal y a las acciones que procuren evaluar su gestión financiera y administrativa, incluyendo las auditorías e inspecciones que fueren necesarias, así como las intervenciones, estudios e investigaciones que concurren a tal cometido; estas facultades se ejecutarán sin menoscabo al ejercicio de las atribuciones, que en este sentido, consagran las leyes y a la competencia que la Ley Nacional le otorga a la Contraloría de la República y demás entes de control.

Artículo 26.- La Junta Directiva del Instituto Autónomo de Deportes del Municipio Maneiro (IADM) como máxima autoridad jerárquica del ente, es la responsable del control interno de la Institución, y a tal efecto le corresponde establecer, mantener y perfeccionar el mismo, y en general, vigilar su efectivo funcionamiento, cumpliendo con las normas e instrucciones que le sean conferidos legal y/o reglamentariamente.

Parágrafo Único: La Junta Directiva deberá organizar y celebrar concurso para selección y designación del titular del órgano de Auditoría Interna del Instituto, previa obtención de disponibilidad presupuestaria. En tal razón, deberá satisfacer lo prescrito en el ordenamiento jurídico aplicable vigente. No obstante, mientras realiza dicho proceso, podrá solicitar el apoyo institucional de la Unidad de Auditoría Interna de la Alcaldía.

Título III
Capítulo I

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SANCIONES DEL INSTITUTO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL MUNICIPIO MANEIRO (IADM)

Artículo 27.- Todo el personal al servicio del Instituto Autónomo de Deportes del Municipio Maneiro (IADM) estará sometido al régimen disciplinario establecido en la Ley del Estatuto de Función Pública y a los procedimientos de calificación de falta previstos en la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores y demás leyes y reglamentos correspondientes.

Artículo 28.- El personal al servicio del Instituto Autónomo de Deportes del Municipio Maneiro (IADM) que incurran en faltas tipificadas en las leyes respectivas, se le sustanciará los respectivos procedimientos respetando y garantizando el debido proceso y derecho a la defensa de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley del Estatuto de la Función Pública, Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores y Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Parágrafo único: En igual sentido, el Instituto Autónomo de Deportes del Municipio Maneiro (IADM), para la aplicación de cualquier otra medida disciplinaria o sancionatoria, por incumplimiento a lo previsto en esta Ordenanza y demás leyes vinculantes, deberá ordenar la apertura del procedimiento administrativo a que hubiere lugar. La Consultoría Jurídica del Instituto, será la encargada de la debida instrucción y sustanciación del expediente, y la decisión definitiva quedará sometida a la aprobación de la Junta Directiva, previa solicitud del Presidente.

Título IV
Capítulo I

DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

Artículo 29.- El Instituto Autónomo de Deporte del Municipio Maneiro (IADM), con la cooperación de los entes públicos y privados, velará por el buen estado de las áreas e instalaciones deportivas y recreacionales, para lo cual deberá llevar un censo de las mismas. En caso de abandono o que estas

hayan sido objeto de cambio de uso en forma ilegal, debe ser rescatadas y reacondicionadas para su debido uso original, de acuerdo con esta Ordenanza y demás leyes aplicables.

Artículo 30.- El Instituto Autónomo de Deporte del Municipio Maneiro (IADM), será vigilante permanente por el buen estado de las instalaciones deportivas. Este Instituto será el encargado del mantenimiento de las instalaciones deportivas del municipio, bien sea con recursos propios o conjuntamente con aquellas instituciones de carácter estatal o nacional que manifiesten su cooperación. Asimismo, podrá exhortar la celebración de convenios con asociaciones deportivas e instituciones de carácter privado, para el mantenimiento y conservación de las instalaciones y áreas deportivas, de actividad física y de educación física. Igualmente se podrá hacer uso de alianzas público-privadas, con el propósito de obtener recursos del sector privado que permitan la inversión, rescate y mantenimiento de las instalaciones deportivas del municipio.

Artículo 31.- El Instituto Autónomo de Deporte del Municipio Maneiro (IADM), vigilará porque todas las instalaciones deportivas que se construyan o acondicione en el municipio, cumplan las disposiciones técnicas y medidas reglamentarias, exigidas por la Ley y que las doten de las instalaciones sanitarias necesarias y adecuadas para su funcionamiento.

Artículo 32.- El Instituto Autónomo de Deporte del Municipio Maneiro (IADM), prestará a personas u entidades que lo soliciten, la asistencia técnica necesaria para la construcción de instalaciones deportivas. Asimismo, solicitará a cualquier Institución vinculada a la actividad deportiva, la asesoría que requiera.

Artículo 33.- El Instituto Autónomo de Deporte del Municipio Maneiro (IADM) no admitirá en forma alguna en las instalaciones deportivas, la publicidad de licores y cigarrillos, ni cualquier otro producto nocivo a la salud o atentatorio contra la sana práctica deportiva.

Título V
Capítulo I
DEL RÉGIMEN LEGAL

Artículo 34.- El Instituto Autónomo de Deporte del Municipio Maneiro (IADM), se regirá por la presente ordenanza, la Constitución de la República Bolivariana de Nueva Espata, Ley del Estatuto de la Función Pública, Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores, Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, Ley Orgánica de Administración Pública, Ley Orgánica del Poder Público Municipal, La Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Municipio Maneiro, supletoriamente en cuanto le sea aplicable lo dispuesto en la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física, así como las demás disposiciones reglamentarias que al efecto dicte el Ejecutivo Municipal y el Concejo del Municipio Maneiro

Título VI DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Primera: Con la aprobación de la presente Ordenanza, se derogan todas las disposiciones u Ordenanzas que regulen la actividad deportiva en el Municipio Maneiro.

Segunda.- Queda entendido que los bienes y el personal adscrito a la Dirección de Deportes de la Alcaldía de Maneiro, pasarán a formar parte del Instituto una vez que entre en funcionamiento, en virtud que dicho órgano quedará disuelto con la creación de este ente descentralizado.

No obstante, mientras se materializa el proceso de transferencia de bienes y recursos hacia el Instituto, el personal adscrito y dependiente de la Dirección de Deportes permanecerá a la orden de la Dirección de Talento y Desarrollo Humano de la Alcaldía, quien durante esa etapa deberá cumplir con el pago de sus beneficios socio económicos de conformidad con la Ley, todo ello en aras de garantizar el acatamiento de los derechos laborales que correspondan a los trabajadores y trabajadoras.

Tercera.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del primero (1º) de enero del año 2021, y deberá ser publicada en la Gaceta Municipal del municipio Maneiro.

Dada, firmada y sellada en el Concejo Municipal del Municipio Manuel Plácido Maneiro, en Pampatar, a los -----días del mes de diciembre de 2020. Años: 210 de la Independencia y 161 de la Federación.